

联通特批好玩在哪又为啥大行其道

原创 2017-08-21 曹山石 [山石观市](#)



A股特批常有，毋需惊诧，但联通此次特批有好玩之处。

来说一次为什么不惊讶，以及为什么好玩。

熟悉某些流行歌曲可以暴露年龄，对特批陌不陌生可以暴露股龄。

A股IPO进程中，特批是一度如影相随的特色。

众多的“中”字头股票都是“特批上市”的产物。四大有银行，中石油，中石化，中国建筑，中国铁建，中国中铁，中国中冶，中国南车，中国北车，中国水电，中国西电，中国化学，中国一重等等，几乎无“中”不“特”。可以说，A股市场的IPO进程充斥着“特批上市”。

在2007年以前，我国证券市场仅有两家上市证券公司，而2007年一年，却有多达6家证券公司（海通证券、长江证券、国金证券、国元证券、东北证券和太平洋证券）通过重组实现了上市。

这其中，太平洋证券遭受最多非议，时至今日，该公司依然要对吃瓜群众强调：我们不是特批上市，

到了2008年，招商证券成为第一个享受到证监会特批的券商。

当时，招商证券持有博时基金73%的股份，而证监会颁布的《证券投资基金管理公司管理办法》规定，基金管理公司股东的出资比例，主要股东最高出资比例不超过全部出资的49%。

2008年6月12日，证监会作出证监许可〔2008〕806号批复，要求招商证券必须在6个月内采取切实可行的措施，保证在6个月后使所持博时基金股权的比例符合中国证监会股权政策有关规定。当年9月8日，招商证券首发IPO申请获证监会发审委审核通过。这次特批，被业内人士概括为“先上车后补票”。

恰逢当年金融危机爆发，这让证监会允许招商证券推迟转让所持的博时基金股份。直到一年后的9月，招商证券才成功将超限的24%股份转让给了天津港等4家受让方，从而扫清了IPO的所有障碍。

也是在2008年，中国建筑首次公开发行申请通过证监会发审委审核，这是A股当年以来规模最大的IPO。拟募集资金超过400亿。

中国建筑当年5月30日预披露招股说明书，6月5日即过会审核，可谓闪电速度。

值得注意的是，中国建筑2007年年底才告成立，公司成立不到半年时间，便提交IPO申请，且其过会到批准的时间也是“超常规快速”。按照证监会2006年发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，“发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。”

对此特批，当时，国资委研究中心资本市场部部长卢永真表示，公司IPO不能以成立时间长短衡量，主要考虑到发展能力和相应的发展战略。

到2009年7月新股恢复发行以后，特批到达高峰，不少成立不足三年的企业均依照国务院“特批”的办法，发行上市。

中国中冶2009年09月21日特批上市，上市募资189.7亿元。

中国国旅2009年10月15日特批上市，上市募资25.916亿元。

中国北车2009年12月29日特批上市，上市募资139亿元。

中国化学2010年1月7日特批上市，上市募资66.9519亿元。

中国西电2010年1月28日特批上市，上市募资103.253亿元。

中国一重2010年02月09日特批上市，上市募资114亿元。

那两年，这些特批上市的募集资金占当时整个IPO的1/4。

到2011年，作为当年市场上首发规模超百亿的新股，中国水电无疑赚足了眼球，但其亮点显然并非仅仅如此。

其招股说明书中的“重大事项提示”显示，“根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，报经国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。”

除了突破持续经营时间限制法规，也有些特批上市时净资产甚至不足1元。比如中国建筑发行前，其每股净资产只有0.85元。中国中冶亦是。

而在2012年，一则银河证券IPO获特批、即将A+H股上市的消息，在国庆长假期间震惊市场。银河证券上市之所以引起如此轰动，是因为按照证监会“一参一控”限制规定，公司并不符合上市要求。

根据2008年证监会发布的《关于证券公司控制关系的认定标准及相关指导意见》以及《证券公司监督管理条例》，同一股东或实际控制人只能同时控股一家券商、参股另一家券商。如果“两个以上的证券公司受同一个单位、个人控制或者相互之间存在控制关系的，则不得经营相同的证券业务，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外”。这就是所有证券公司需满足的“一参一控”。

不巧的是，彼时市场低迷，IPO一度被喊停，银河证券便于2013年5月22日率先登陆H股。

当年获特批，最终未放弃A股IPO的，还有中邮速递。

中邮速递于2010年6月成立，是中国邮政集团公司旗下EMS业务与中邮物流业务合并而来的公司。作为中国邮政速递物流业务的上市平台，其在2011年8月向证监会提交上市申请时，并不满足首发管理办法中“股份有限公司持续经营时间3年以上”的要求。

但随后，中邮速递在2012年5月顺利过会。中邮速递招股说明书显示，其计划发行不超过40亿股，募资99.7亿。

申报材料时成立尚不满两年的中邮速递本身就是特批上市，但其后预计发行价和募资额并不尽如人意，最终选择撤回上市申请材料。

2012年，还有一件事，值得记录。



当年5月16日国际证监会大会上，中国证监会隆重推出了自己的会徽：三公套环，寓意公平、公正、公开。这是证监会首次启用机构logo。

到2013年，当年6月7日，证监会发言人义正辞严公开表示：国泰君安不存在特批上市的情况。

证监会：国泰君安不存在特批上市情况

作者：毛建宇 来源：中国证券报·中证网

2013-06-07 16:06 | 评论 | 分享到:

特别推荐：

大宗交易机构接盘花样翻新
从个股异动背后看两地投资者风格
证监会高层频频发声力挺并购重组
主力收拢意图
下周上行无忧

关于市场传言的国泰君安特批上市的问题，证监会新闻发言人7日表示，近期有关部门已经对国泰君安上市申请发出受理通知，下一步，将根据证券法、公司法以及首发管理办法等法律法规，依法合规推进，但他强调，国泰君安不存在特批上市的情况。

山石观市

最后，为什么说联通此次特批有好玩之处。

好玩的不是这个段子：16日晚，证监会：你违规了，回去好好学习文件；联通：我撤回先。20日晚，联通：是你没好好学习文件；证监会：。。。

中国联通混改涉及非公开发行股票事项

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2017-08-20 来源：证监会

中国证监会认真学习贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，深刻认识和理解中国联通混改对于深化国企改革具有先行先试的重大意义。中国联通已在国家发展改革委等部门指导下制定了混改方案。

中国证监会经与国家发展改革委等部门依法依规履行相应法定程序后，对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理，适用2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则。

山石观市

这是证监会第一次公开披露一次特批的细节。

说到这，忍不住要去翻看首只国企改LOF（501020），今天开盘涨停，是蕴含了市场怎样的混改预期。

2017年3月31日发改委改革专题会指出相关各个方案要争取在党的shijiu大前出台实施；2017年7月26日《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》中提到的，在2017年底前完成公司制改制，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活的市场经营机制。

从政策和消息面看，shijiu大临近，未来两月是改革关键节点。



长按二维码关注山石观市微信公众号